
De: Maria Eduarda de Jesus Genova | BMA <mej@bmalaw.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 20:15
Para: Protocolo
Cc: José Inacio F. de Almeida Prado Filho | BMA; Matheus Augusto Gomes Barreto | BMA; Luiz Antonio Galvão | BMA
Assunto: Protocolo | Inquérito Administrativo nº 08700.007894/2023-88 | Resposta ao ofício
Anexos: IA Tarifas LATAM_Resposta ao ofício_versão acesso restrito.pdf; IA Tarifas LATAM_Resposta ao ofício_versão pública.pdf; Substabelecimento - LATAM_Tarifas.pdf

Inquérito Administrativo nº 08700.007894/2023-88

Autos de acesso restrito nº 08700.009367/2023-16

Ref: Ofício nº 11603/2023/CGAA9/SGA2/SG/CADE

Prezados, Boa Noite.

Na qualidade de representantes de **TAM Linhas Aéreas S.A.**, apresentamos anexa resposta ao Ofício nº 11603/2023, em versões pública e restrita. Também apresentada anexa petição de substabelecimento.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

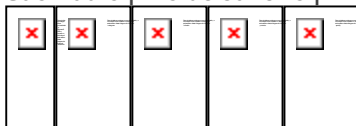
Maria Eduarda de Jesus Genova | BMA



T +55 11 2179 4687

www.bmalaw.com.br www.bmapi.com.br

São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília



Conteúdo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente e apague-a do computador.
Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify the sender and delete it immediately.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DR. ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA,
SUPERINTENDENTE-GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DR. RUBEM ACCIOLI PIRES, COORDENADOR-
GERAL DA COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE ANTITRUSTE 9 DA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA.

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E À LATAM

Inquérito Administrativo nº 08700.007894/2023-88

Autos de acesso restrito nº 08700.009367/2023-16

Ofício nº 11603/2023/CGAA9/SGA2/SG/CADE

TAM LINHAS AÉREAS S.A. ("LATAM" ou "Companhia"), já qualificada nestes autos, vem, respeitosamente, por meio de seus advogados, *apresentar tempestivamente sua resposta ao Ofício nº 11603/2023/CGAA9/SGA2/SG/CADE ("Ofício nº 11.603/2023")*, conforme as informações que puderam ser levantadas, nos termos expostos a seguir.

Solicita-se seja concedido *acesso restrito* ao conteúdo destacado em cinza na presente manifestação e aos documentos indicados como tal, com seu *acesso restrito somente à LATAM e às autoridades concorrenciais*, conforme dispõe o art. 52, II, VI, X e XIV do Regimento Interno do CADE (aprovado pela Resolução nº 32/2021).

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

I –TEMPESTIVIDADE, OBJETO DA INVESTIGAÇÃO E CONTEXTO.

1. Em 29.12.2023, a LATAM recebeu deste d. CADE o Ofício nº 11.603/2023, por meio do qual foram solicitadas diversas informações sobre as operações e os sistemas de precificação da companhia, com prazo de resposta até **16.02.2024**. Dessa forma, a presente manifestação é tempestiva.

2. Dada a quantidade de informações solicitadas, a LATAM apresenta os dados que puderam ser levantados até esse momento e respeitosamente solicita *dilatação de prazo até 11.03.2024* para continuar os trabalhos e tentar apresentar as informações pendentes, conforme delimitadas na seção III. Antes de apresentar os dados já disponíveis, a LATAM entende importante apresentar algumas considerações sobre esta investigação.

3. O presente Inquérito Administrativo foi instaurado pela Superintendência-Geral do CADE (“SG”) em 9 de novembro de 2023, por meio do Despacho SG Instauração de Inquérito Administrativo nº 29/2023 (“Despacho nº 29/2023”)¹. O Inquérito foi instaurado em virtude da representação² do Ministério Público Federal (“MPF”) junto ao CADE, enviada pelo Ofício nº 52/2023-WA/PGR/MPF-CADE (“Ofício nº 52/2023”)³.

4. Essa representação teve como base o Ofício PR/RJ/CG nº 3.367/2023 (“Ofício PR/RJ”), encaminhado pela Procuradoria da República no Rio de Janeiro em 4 de abril de 2023, que comunicou alegada similaridade nos preços das passagens aéreas ofertadas pelas companhias GOL Linhas Aéreas S.A. (“GOL”) e LATAM na ponte aérea Rio de Janeiro–São Paulo (trechos SDU-CGH e CGH-SDU). Tal similaridade seria objeto de investigação no 50º Ofício do MPF/RJ, no âmbito do Inquérito Civil Público nº 1.30.001.002210/2019-56, conforme informado na representação.⁴ Apoiado no Ofício PR/RJ, o Ministério Público Federal junto ao CADE realizou diligências de pesquisa de preços nos sites dessas duas companhias aéreas, buscando nas datas de 26.05.2023 e

¹ SEI nº 1307844.

² SEI nº 1307861.

³ SEI nº 1307720.

⁴ Não constam destes autos informações mais detalhadas nem cópias desse Inquérito Civil Público nº 1.30.001.002210/2019-56, cujo escopo é apenas a rota CGH-SDU. Caso a SG pretenda utilizar elementos dessa outra investigação como parte de sua análise, a LATAM solicita que tais elementos sejam juntados aos autos e lhe seja franqueado acesso a eles e oportunidade de se manifestar sobre seu conteúdo.

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

05.06.2023 o preço de passagens com a mesma data de partida, nos horários da manhã, incluindo três outras rotas além daquela mencionada no Ofício PR/RJ.⁵ O Ministério Público Federal junto ao CADE também apresenta considerações sobre o contrato de *codeshare* entre a LATAM e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (“Azul”).

5. Em sua conclusão, o Ministério Público Federal junto ao CADE solicita apuração de dois temas: (i) fatos relativos à precificação no mercado de transporte aéreo nacional, praticada pelas empresas GOL e LATAM; e (ii) fatos relativos ao *codeshare* entre a LATAM e a Azul (cf. § 106 do Ofício nº 52/2023). Ao esclarecer *expressamente* que os fatos pertinentes a esse *codeshare* não representavam indícios de infração econômica (cf. Ofício nº 10.253/2023/CGAA9/SGA2/CADE)⁶, a SG delimitou corretamente a investigação: malgrado a redação genérica do Despacho nº 29/2023, *apenas a precificação de passagens aéreas é objeto deste feito*. O conteúdo das solicitações presente no Ofício nº 11.603/2023 endereçado à LATAM é consistente com essa delimitação restrita, e foca sua atenção em apenas algumas rotas domésticas específicas, apesar de a coincidência com aquelas listadas pelo Ministério Público Federal ser parcial.⁷ A seção II, abaixo, demonstrará que os elementos trazidos pelo Ministério Público Federal junto ao CADE são frágeis e não constituem sequer indícios de infração antitruste.

6. Outro ponto importante de contexto a ser destacado é a liberdade tarifária que vigora no setor. No Brasil, vigora o regime de *liberdade tarifária*, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.182/2005⁸, que dispõe que concessionárias ou permissionárias que operam voos nacionais e internacionais são livres para determinar seus preços, devendo apenas informá-los à Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”). Trata-se de

⁵ O Ministério Público Federal junto ao CADE aprofundou quatro rotas: CGH-SDU, CGH-BSB, CGH-CWB, e CGH-CNF, sob argumentação de “*serem alguns dos trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no Brasil e na América Latina, conforme o último relatório da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA)*” (cf. § 23 do Ofício nº 52/2023). Ainda, segundo o Ministério Público Federal essa associação internacional compilaria dados para América Latina e se basearia em informações prestadas pela ANAC para o Brasil. Apesar da remissão à fonte, não foram apresentados os dados de fluxo de passageiros sobre a representatividade dessas rotas.

⁶ SEI nº 1307863.

⁷ Na solicitação de dados, a SG descartou uma rota, CGH-CNF, e incluiu três, SDU-BSB, BSB-REC e BSB-MAO.

⁸ Lei nº 11.182/2005: “Art. 49. Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade tarifária. §1º. No regime de liberdade tarifária, as concessionárias ou permissionárias poderão determinar suas próprias tarifas, devendo comunicá-las à ANAC, em prazo por esta definido.”

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

previsão legal que garante às companhias aéreas praticarem seus preços de forma automática e livre, observando as variáveis do mercado. Não raro, como destaca o DEE, sugere-se o retorno a modelos de regulação de preços, notadamente sob a forma de *price cap*; no entanto, o DEE conclui que esse tipo de regulação não garante efeitos positivos aos consumidores, às empresas nem ao ambiente concorrencial.⁹

7. O setor aéreo tem certa visibilidade ante o público em geral, o que o faz constantemente de interesse de autoridades e políticos, especialmente no que diz respeito aos preços de passagens e à cobrança de serviços ancilares (como franquia de bagagem).¹⁰ Em oportunidade recente, o CADE aprofundou investigações antitruste sobre a precificação de passagens aéreas no Inquérito Administrativo 08700.001653/2019-49, que foi investigado em profundidade pela SG e pelo DEE, e restou arquivado.

II – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ANTITRUSTE.

8. Conforme melhor interpretação dos autos, a SG busca averiguar potencial similaridade nos valores cobrados em passagens aéreas pelas empresas GOL e LATAM, e focaliza sua atenção em determinadas rotas aéreas domésticas.

9. Aspecto factual crítico é que *não há qualquer indício de comportamento suspeito da LATAM em relação aos seus concorrentes*: não há reuniões, comunicações

⁹ Cf. Nota Técnica 12/2019/DEE/CADE, emitida no Estudo nº 08700.002226/2019-88: “A proposta de uma possível regulação de preços de passagens aéreas pelo modelo *price cap* no mercado brasileiro não garante efeitos positivos para consumidores, empresas e para o ambiente concorrencial pelos seguintes motivos: i. a regulação não permite uma adequação rápida das empresas a fatores exógenos que afetam seus custos (variação cambial, aumento de preços do petróleo, recessão econômica, etc), a não ser que se façam adaptações no modelo, que geralmente resultam em repasse desses custos para os consumidores, portanto em elevação de preços; ii. nos últimos anos, as principais empresas do mercado brasileiro enfrentam resultados negativos, portanto o espaço para redução de custos e de preços, previstos no modelo *price cap* é muito reduzido; assim a regulação não teria efeito prático; iii. a adoção da regulação *price cap* pode ter efeitos negativos sobre a atração de investimentos e a entrada de novas empresas no mercado brasileiro. Portanto, a volta da regulação de preços de passagens aéreas, adotando-se o modelo *price cap*, interromperia um processo de liberalização do mercado de transporte aéreo no Brasil que tem gerado benefícios aos consumidores, em termos de preços, sem, contudo, garantir a viabilidade econômica das empresas, nem a redução dos preços finais de passagens para o consumidor”.

¹⁰ Cf., a título de exemplo, as seguintes oportunidades de *advocacy* conduzidas pelo CADE no setor: 08027.000091/2022-19, análise da redação da Medida Provisória nº 1.089/2021, sobre retorno da franquia de bagagens despachadas; 08700.002724/2019-21 e 08700.002242/2019-71, que são análises do Projeto de Lei de Conversão 6/2019, sobre a permissão de investimento de capital 100% estrangeiro na aviação nacional, com a proposição de franquia de bagagens e de uma obrigação de investimentos em rotas regionais para empresas estrangeiras que queiram entrar no mercado brasileiro.

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

ou qualquer tipo de interação da LATAM com os rivais que pudesse levantar suspeita sobre a unilateralidade dos comportamentos que geraram o equilíbrio do mercado. O Ministério Público Federal menciona uma possível utilização pelas companhias aéreas de algoritmos para fixação de preços ou uso de técnicas de *machine learning*, mas **a questão objetiva trazida à discussão é de alegado paralelismo de preços puro**, sem qualquer *plus factor* que justificasse uma atuação antitruste.

10. O Ministério Público Federal menciona a possibilidade de a conduta ir além de mero paralelismo consiente e a potencial natureza algorítmica da padronização, e as considera *“facetas do mesmo fato e [que] caminham em conjunto na direção da necessidade de investigação aprofundada sobre a questão”* (cf. §§ 49-50 do Ofício nº 52/2023). Ainda segundo o órgão, haveria *“conjunto expressivo de evidências circunstanciais no caso, as quais, aliadas ao paralelismo, indicam a necessidade de investigação aprofundada”* (cf. §§ 53 do Ofício nº 52/2023). Porém, o Ministério Público Federal não foi capaz de apontar nenhuma evidência circunstancial de comunicação entre concorrentes; aponta apenas características econômicas do setor aéreo¹¹ bem como uma suposta estabilidade dos *market shares*¹², nenhum dos quais têm força para inferir comportamento colusivo. O único elemento de fundo comportamental, a estabilidade dos *market shares*, é determinado pelo Ministério Público Federal com base no que parecem ser dados globais para todo o Brasil, o que desconsidera a delimitação do mercado relevante por rota. ***Quando se olham os dados de participação para cada mercado relevante, nota-se que há muito mais oscilação de participações:***

¹¹ Cf. §§ 58-63 do Ofício nº 52/2023. Basicamente, o Ministério Público Federal aponta como evidências circunstanciais suspeitas algumas características atribuídas à indústria: oligopólio concentrado com demanda atomizada, que apresentaria elevadas barreiras à entrada, produto homogêneo e transparência de mercado. Algumas delas são de fato reconhecidas, como a concentração da oferta, pulverização da demanda e a transparência de preços, porém as barreiras à entrada apenas poderiam ser consideradas altas para ingresso de nova companhia aérea, sendo regra geral a ausência de barreiras para entrada e saída em rotas específicas por empresas já atuantes; sobre homogeneidade, indiscutível que cada O&D representa produto muito similar (o que aliás, justifica economicamente os custos e preços serem parecidos), porém não parece suficiente para excluir alguma diferenciação de produtos ou qualificar a indústria como de produtos homogêneos. Ainda que essa diferenciação de produto não seja suficiente para segmentar o mercado relevante, ela demonstra que existem outras dimensões de competição além do preço.

¹² Cf. §§ 69-70 do Ofício nº 52/2023. O Ministério Público Federal ainda utiliza dados de *market share* que parecem ser globais para todo o Brasil, o que desconsidera a delimitação do mercado relevante por rota.

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

Tabela 01
Capacity Shares por Rota (Número de Assentos)

	2019	2020	2021	2020	2023
BSB-CGH	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	49%	56%	58%	49%	39%
GOL (G3)	43%	44%	42%	51%	44%
Azul (AD)	0%	0%	0%	0%	17%
Avianca (O6)	8%	0%	0%	0%	0%
BSB-MAO	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	59%	57%	55%	51%	57%
LATAM (LA)	0%	-	-	-	-
GOL (G3)	41%	43%	44%	49%	43%
Azul (AD)	0%	0%	0%	0%	0%
BSB-REC	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	42%	32%	36%	45%	38%
GOL (G3)	42%	33%	28%	26%	30%
Azul (AD)	11%	35%	32%	29%	32%
Avianca (O6)	5%	0%	0%	0%	0%
ITA (8I)	0%	0%	3%	0%	0%
BSB-SDU	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	43%	41%	43%	43%	44%
LATAM (LA)	0%	-	-	0%	0%
GOL (G3)	50%	47%	33%	36%	39%
Azul (AD)	2%	11%	23%	21%	17%
Avianca (O6)	5%	0%	0%	0%	0%
CGH-CNF	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	43%	42%	42%	43%	38%
LATAM (LA)	0%	-	-	-	-
GOL (G3)	38%	29%	22%	35%	41%
Azul (AD)	20%	29%	36%	22%	22%
CGH-CWB	100%	100%	100%	100%	100%
LATAM (JJ)	50%	59%	67%	54%	46%
GOL (G3)	38%	39%	33%	46%	41%
Azul (AD)	11%	2%	0%	0%	13%
CGH-SDU	100%	100%	100%	100%	100%
GOL (G3)	44%	38%	41%	40%	43%
LATAM (JJ)	40%	42%	37%	43%	41%
Azul (AD)	7%	20%	22%	17%	16%
Avianca (O6)	9%	0%	0%	0%	0%
Voepass (2Z)	0%	1%	0%	0%	0%

Fonte: DIIO MI.

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

11. O próprio Ministério Público Federal reconhece que o mero paralelismo consciente é “*lícito em grande parte das jurisdições no mundo e não punível pelo antitruste, como é o estabelecido na jurisprudência atual do Tribunal do CADE*” (cf. § 55 do Ofício nº 52/2023), o que está em conformidade com a prática decisória do CADE¹³. Também a doutrina aponta na mesma linha, de que é necessário comprovar fato adicional (*plus factor*) que demonstre alguma coordenação¹⁴. Portanto, resta claro que os elementos trazidos aos autos não constituem indícios nem mesmo circunstanciais de infração antitruste, razão por que este feito deve ser prontamente arquivado.

12. Os autos trazem questionamento sobre preços das passagens de GOL e LATAM em quatro rotas específicas (CGH-SDU, CGH-BSB, CGH-CWB e CGH-CNF), que apresentariam valores iguais ou padronizações similares, na visão do Ministério Público junto ao CADE. O Ofício nº 11.603/2023 descartou uma dessas rotas (CGH-CNF) na solicitação de dados e incluiu três (SDU-BSB, BSB-REC e BSB-MAO). Independente do que explique a seleção feita pela SG, o mercado doméstico no Brasil tem

¹³ Cf. **Processo Administrativo nº 08012.007196/2009-82** (SDE *ex officio* vs. Sindicato dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado de Pernambuco - SINREGÁS/PE): “*Diante da jurisprudência reiterada do CADE, segundo a qual, em mercados caracterizados pela homogeneidade dos produtos e pela transparência dos preços, o mero paralelismo de condutas ou de preços não é suficiente para caracterizar o cartel, independentemente do grau de concentração.*” -- voto da Conselheira Relatora Ana Frazão, sem destaques no original; **Processo Administrativo nº 08012.009988/2006-49** (SDE *ex officio* vs. ACMAY, CHAVEFORT e outros): “*Em relação ao indício de paralelismo entre as propostas ofertadas pelas licitantes, verifica-se que o mero paralelismo, por si só, não é prova suficiente da ação concertada. Isso porque, não obstante preços iguais ou semelhantes sejam considerados como indício clássico de um cartel, há mercados competitivos que também apresentam preços próximos. Além disso, vale lembrar que a própria modalidade licitatória - pregão, previsto para bens e serviços comuns - demonstra a existência de homogeneidade do serviço licitado e não exclui a possibilidade de a semelhança de preços decorrer de um comportamento racional dos agentes atuantes nesse mercado.*” -- voto do Conselheiro Relator Alessandro Octaviani Luis, sem destaques no original; **Processo Administrativo nº 08700.003447/2015-40** (Ministério Público do Estado do Mato Grosso vs. Auto Posto Pindorama Ltda.; Gonçalves & Gonçalves A.P. CBA Ltda., Paradise Auto Posto Cuiabá Ltda e outros): “*Além disso, o Poder Judiciário também tem consolidado entendimento de que o mero paralelismo de preços não pode ser considerado ilícito, ou seja, é preciso que haja provas adicionais de que a autonomia e a independência decisórias das acusadas de cartel tenha sido, de alguma forma, afetada por meio de algum tipo de coordenação entre concorrentes.*” -- voto do Conselheiro Relator Márcio de Oliveira Júnior, sem destaques no original; **Processo Administrativo nº 08012.006059/2001-73** (SDE *ex officio* vs. Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A, Companhia de Melhoramentos Papéis Ltda. e Klabin Kimberly S/A): “*Deste modo, entendo que, no presente caso, há apenas paralelismo de condutas, desacompanhado de qualquer plus (não havendo, portanto, provas diretas ou mesmo indiretas a respeito de formulação de acordo entre concorrentes). As únicas evidências apontadas pelos órgãos instrutores se restringem a paralelismo de condutas realizadas em datas próximas de lançamento dos produtos, que podem ser justificadas a partir de razões econômicas e estratégicas, não sendo, necessariamente, um comportamento ilícito e colusivo.*” -- voto do Conselheiro Vinícius Marques de Carvalho, sem destaques no original.

¹⁴ Cf. FORGIONI, Paula Andrea. **Os fundamentos do antitruste**. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pp. 364-366.

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

aproximadamente 440 rotas, e a LATAM tem coincidência com a GOL em aproximadamente apenas 90.¹⁵ Os autos trazem questionamento sobre quatro rotas e o Ofício nº 11.603/2023 solicita informação sobre seis rotas. Resta claro que as *questões em discussão são pontuais e muito limitadas*: dizem respeito a algumas poucas rotas e não podem ser expandidas como condutas gerais da LATAM ou do setor. Para as três rotas incluídas pela SG na solicitação de dados, não há qualquer evento sobre identidade de preços nos autos. Avaliando os fatos trazidos pelo MPF, que dizem respeito às rotas CGH-SDU, CGH-BSB, CGH-CWB, CGH-CNF, o que parece haver é a *ocasionalidade de algumas poucas observações de preço similares*, que jamais poderia ser inferida com indício de colusão.

13. Ocasionalmente pode acontecer de os preços coincidirem, algo que não é ilícito e normalmente é temporário por conta da dinâmica do mercado, cujos preços mudam constantemente. Tais ocorrências não deveriam surpreender em setores onde a transparência de preços é elevada, como acontece no setor aéreo: preços das passagens estão publicamente disponíveis, já que as empresas aéreas vendem passagem ao consumidor final por meio de seus próprios sites ou via OTA (e.g., Decolar etc.) ou ainda via ferramentas de *Global Distribution System* (GDS).

14. É esperado que os preços para o mesmo O&D não sejam discrepantes quando a concorrência é alta. Pode haver diferenças decorrentes do horário do voo, se ele é direto ou não, e ainda da antecipação da compra e taxa de ocupação no momento da compra, mas o produto é muito similar. A existência de várias alternativas aos consumidores pressiona as companhias aéreas, que não conseguem precificar muito acima das rivais. Isso explica diversas similaridades levantadas pelo Ministério Público Federal. Não é incomum eventual similaridade de preço ser logo rompida com promoções (quando a ocupação do voo esteja muito baixa) ou outras mudanças de preço, o que demonstra a intensa rivalidade do setor.

15. Portanto, há justificativas econômicas para o comportamento da LATAM e explicações alternativas razoáveis fora da ação concertada. Não há nada no comportamento que seja considerado incomum ou injustificado. Quanto à suspeita do Ministério Público Federal sobre a *recorrência de valores centesimais padronizados*, muito provavelmente se devem às *tarifas aeroportuárias, que não costumam ter valores redondos e que obviamente são iguais para todas as companhias aéreas operando no*

¹⁵ DIIIO MI, nov./2023.

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

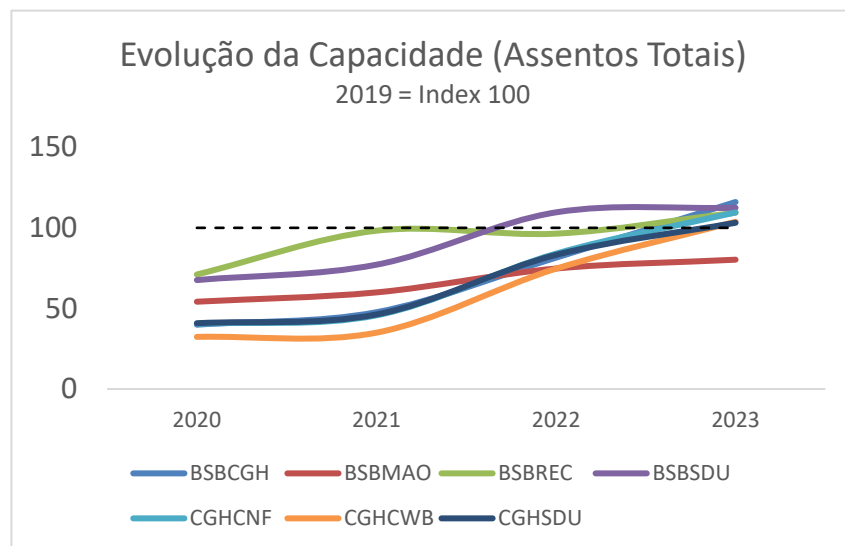
aeroporto. A título de ilustração, seguem as tarifas aeroportuárias em maio/23-junho/23 e as atuais, pertinentes aos aeroportos das quatro rotas listadas pelo Ministério Público Federal:

- **CGH** – Valor de R\$ 39,93 em maio e junho/23, e tarifa atual de R\$ 54,40;
- **SDU** – Valor de R\$ 42,29 em maio e junho/23, e tarifa atual de R\$ 42,29;
- **BSB** – Valor de R\$ 28,37 em maio e junho/23, e tarifa atual de R\$ 29,51;
- **CNF** – Valor de R\$ 29,01 em maio e até 13 junho/23, e tarifa atual de R\$ 30,40 de 14 de junho até hoje.
- **CWB** – Valor de R\$ 42,29 em maio e junho/23, e tarifa atual R\$ 42,29.

16. Não suficiente, a oferta total de assentos tem crescido desde o fim da pandemia de COVID-19 e *quase todas essas rotas já recuperaram a oferta total de assentos de 2019*. Este crescimento de oferta nas rotas indica que *prima facie* não há qualquer indício de efeitos restritivos da concorrência em prejuízo do consumidor. *A oferta de assentos pelo Grupo LATAM nessas rotas também aumentou significativamente nos últimos anos.*

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

Tabela 02
Oferta Total de Assentos nas Rotas Em Discussão vs. 2019



Fonte: DIIO MI

Tabela 03					
Oferta de Assentos da LATAM nas Rotas Em Discussão					
	2020	2021	2022	2023	2023/2020 (%)
BSB-CGH					
LATAM (JJ)	605.352	751.410	1.083.120	1.225.578	202%
BSB-MAO					
LATAM (JJ)	207.206	221.982	253.090	304.458	147%
LATAM (LA)	174	-	-	-	0%
BSB-REC					
LATAM (JJ)	169.386	265.170	325.956	310.566	183%
BSB-SDU					
LATAM (JJ)	425.772	512.220	719.822	748.468	176%
LATAM (LA)	220	-	-	288	131%
CGH-CNF					
LATAM (JJ)	410.526	459.798	862.892	993.362	242%
LATAM (LA)	174	-	-	-	0%
CGHCWB					
LATAM (JJ)	394.812	488.508	840.218	985.710	250%
CGHSDU					
LATAM (JJ)	953.286	962.190	2.027.144	2.379.908	250%

Fonte: DIIO MI

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

17. Por fim, o preço é só uma das variáveis de concorrência. As linhas aéreas têm que decidir sobre produtos (rotas e voos), frota, marca, oferta de assentos, entre outras variáveis. Há diversas outras dimensões de competição, e a precificação dos voos costuma ser, ao menos na prática empresarial da LATAM, apenas uma das diversas etapas desse intenso jogo concorrencial em que a LATAM atua de forma independente. A estratégia de malha e a capacidade nas rotas, bem como as melhores aeronaves para servir eficientemente essa rede aérea, são elementos relevantes da estratégia empresarial; a precificação dos voos nessa malha aérea avalia o nível de ocupação ao longo do tempo; considera também que os passageiros transportados em cada trecho incluem tanto aqueles que tem o segmento como seu O&D verdadeiro, como aqueles que voam o segmento como parte de itinerário indireto mais longo, há ainda que se considerar a interação com o programa de fidelidade *LATAM Pass*, que também pode gerar emissão de passagens por meio do resgate de pontos.

18. Colapsar toda a rivalidade do setor aos preços *spot* ofertados em algumas poucas observações, dentro de um canal específico (*site*), em algumas poucas rotas, em alguns pontos no tempo, não fornece a visão apropriada da competição do setor.

19. A LATAM toma essa oportunidade inicial para frisar alguns pontos: (i) os autos mostram, no máximo, a *ocasionalidade de algumas observações de preço similares, verificadas em poucas rotas*, que jamais poderia ser inferida com indício de colusão; (ii) *não há* indício de comportamento suspeito da LATAM em relação a concorrentes que pudessem consistir *plus factors* e que pudessem lançar suspeita sobre o equilíbrio de mercado ter sido atingido de forma unilateral; (iii) há elevado grau de transparência de preços e intensa rivalidade no mercado, sendo *economicamente justificável* que os valores praticados sejam similares entre os diversos *players*, e destacado que há diversas outras dimensões de rivalidade além do preço; e (iv) *não há* indicador de restrição da oferta nas rotas em discussão, que ademais são poucas rotas dentro da malha da LATAM.

* * *

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

III – INFORMAÇÕES SOLICITADAS

20. Para facilidade de referência, os questionamentos do Ofício nº 11.603/2023 serão transcritos como introdução à respectiva resposta.

i. Solicitação de dados sobre as operações da companhia

a) Os dados e informações a serem apresentados ao Cade devem abranger o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, considerando tanto a ida, como a ida/volta, em ambos os sentidos, para os seguintes trechos:

- Brasília (SBBR-DF0001) - São Paulo - Congonhas (SBSP-SP001)
- Brasília (SBBR-DF0001) - Rio de Janeiro - Santos Dumont (SBRJ-RJ002)
- Brasília (SBBR-DF0001) - Recife (SBPE-RF001)
- Brasília (SBBR-DF0001) - Manaus (SBEG-AM001)
- São Paulo - Congonhas (SBSP-SP001) - Rio de Janeiro - Santos Dumont (SBRJ-RJ002)
- São Paulo - Congonhas (SBSP-SP001) - Curitiba (SBCT-PR001)

b) Para os trechos acima, apresentar ao Cade os seguintes dados, em formato .csv (preferencialmente), referentes aos voos de sua empresa entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023 (foi anexado um modelo de planilha com instruções de preenchimento):

21. Delimitado pela SG o escopo de rotas e o tempo a ser levantado, a LATAM apresentará abaixo breves considerações sobre cada capítulo da solicitação de dados deste quesito.

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

I. Informações do voo:

- ID (identificador único sequencial);
- Número do voo;
- Código OACI-Origem;
- Código OACI-Destino;
- Código CIAD-Origem;
- Código CIAD-Destino;
- Número de passagens vendidas;
- Número de passageiros transportados;
- Receita líquida de transporte de carga e outras (R\$ a preços de dez/23);
- Receita líquida de transporte de passageiros (R\$ a preços de dez/23);
- Despesa operacional estimada do voo (R\$ a preços de dez/23);
- Data da partida (formato dd-mm-yyyy);
- Horário da partida (formato HH:MM);
- Tempo total de voo (formato HH:MM).

22. Devido ao peso do arquivo, os dados são apresentados no seguinte *link* e credenciais de acesso: <https://bma.vbox.com.br/>; login: protocolo@cade.gov.br; senha: !33S3t9M [ACESSO RESTRITO]. O conceito de receita líquida empregado no levantamento foi o mais próximo possível dos critérios contábeis das demonstrações financeiras da LATAM que puderam ser obtidos a partir as bases de dados internas fontes desses dados. Os dados apresentados incluem todos os passageiros transportados nos voos especificados no quesito, tanto diretos (que tiveram aquele par como seu O&D real) como indiretos (aqueles que tomaram algum desses voos como parte de outro itinerário, tendo distinto O&D real). Para os passageiros indiretos (*i.e.*, transportados nos seis voos especificados, mas como parte de itinerário maior), os dados de receitas e de despesas são pro-rateados entre cada voo componente do itinerário completo conforme a metodologia de gestão interna da LATAM.

23. A LATAM respeitosamente solicita ***prazo até 11.03.2024*** para levantamento dos dados pertinentes a “Receita líquida de transporte de carga e outras (R\$ a preços de dez/23)” e “Despesa operacional estimada do voo (R\$ a preços de dez/23)”.

24. A LATAM encontrou ainda dificuldades significativas para levantar as informações dos voos indiretos capazes de atender aos O&D solicitados no quesito. Isso porque há inúmeras combinações teóricas potenciais de voos dentro da malha doméstica

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

da LATAM que poderiam compor esses itinerários indiretos. Como os seis voos solicitados são rotas domésticas com relativamente curta duração, todas elas servidas com voos diretos pela LATAM, solicita-se respeitosamente dispensa de apresentar informações sobre os potenciais voos indiretos. Caso necessário esse levantamento complementar dos voos indiretos potencialmente capazes de servir aos seis destinos indicados no quesito, solicita-se a concessão de prazo adicional, bem como a definição de critério para calibrar quais rotas indiretas devem ser consideradas no levantamento (e.g., limitar o levantamento aos voos integrantes das rotas indiretas efetivamente vendidas nos últimos dois anos para atender os O&D solicitados no questito, conforme dados do capítulo II abaixo, e que tenham alguma volumetria mínima).

II. Preço da passagem pago (tarifa paga) por passageiro:

- ID (identificador único sequencial);
- Código OACI-Origem;
- Código OACI-Destino;
- Código CIAD-Origem;
- Código CIAD-Destino;
- Número sequencial identificador do passageiro;
- Número do voo;
- Data da partida (formato: dd-mm-yyyy);
- Horário da partida (formato: HH:MM:SS);
- Tarifa paga (R\$ a preços de dez/23);
- Classe: 1-econômica/ 0-não-econômica;
- Tipo de viagem: 1-ida/0-ida e volta;
- Voo com ou sem parada: 1-direto/0-com parada (escala ou conexão);
- Bagagem incluída: 1-sim/ 0-não;
- Reembolso: 1-reembosável/ 0-não-reembosável;
- Alterações: 0-sem taxa/1-com taxa;
- Marcação de assento: 0-sem taxa/ 1-com taxa;
- Valor pago por adicional de bagagem (R\$ a preços de dez/23);
- Valor pago por outros adicionais - total, excluindo bagagem (R\$ a preços de dez/23);
- Data da compra (formato: dd-mm-yyyy);
- Horário da compra (formato: HH:MM:SS);

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

25. Devido ao peso do arquivo, os dados são apresentados no seguinte *link* e credenciais de acesso: <https://bma.vbox.com.br/>; *login*: protocolo@cade.gov.br; *senha*: !33S3t9M [ACESSO RESTRITO]. O conceito de receita líquida empregado no levantamento foi o mais próximo possível dos critérios contábeis das demonstrações financeiras da LATAM que puderam ser obtidos a partir as bases de dados internas fontes desses dados. Para voos indiretos, os dados de receitas e de despesas são distribuídos entre cada voo componente do itinerário completo conforme a metodologia de gestão interna da LATAM. Alguns dados solicitados, como segmentação dos voos em direto, com escala ou com conexão, e ainda os dados sobre adicional de bagagem e outros produtos ancilares demandaram o cruzamento de bases de dados diferentes, daí porque podem conter eventuais erros de medida. Informações sobre o horário da compra não estão disponíveis nos registros da LATAM, razão pela qual se solicita dispensa.

III. Preço anunciado da passagem (tarifa anunciada):

- ID (identificador único sequencial);
- Código OACI-Origem;
- Código OACI-Destino;
- Código CIAD-Origem;
- Código CIAD-Destino;
- Número do voo;
- Data da partida (formato: dd-mm-yyyy);
- Horário da partida (formato: HH:MM:SS);
- Tarifa anunciada (R\$ preços dez/2023);
- Classe: 1-econômica/ 0-não-econômica;
- Tipo de viagem: 1-ida/0-ida e volta;
- Voo com ou sem parada: 1-direto/0-com parada (escala ou conexão);
- Bagagem incluída: 1-sim/ 0-não;
- Reembolso: 1-reembosável/ 0-não-reembosável;
- Alterações: 0-sem taxa/1-com taxa;
- Marcação de assento: 0-sem taxa/ 1-com taxa;
- Valor anunciado por adicional de bagagem (R\$ preços dez/2023);
- Valor anunciado por outros adicionais - total, excluindo bagagem (R\$ preços dez/2023);
- Tarifa média anunciada por hora (R\$ preços dez/2023): 24 horas antes da partida; 7 dias antes da partida; 14 dias antes da partida; 28 dias antes da partida;
- Número de dias no destino (no caso de ida-volta);

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

- **Número de bilhetes vendidos até aquele momento;**

26. A LATAM respeitosamente solicita *prazo até 11.03.2024* para aprofundar com a SG as discussões sobre as variáveis disponíveis nos registros da LATAM sobre esse tema, e para levantamento das informações solicitadas neste capítulo.

ii. Solicitação de informações sobre as técnicas e as ferramentas utilizadas no processo de definição do preço a ser praticado pela companhia aérea nos últimos 18 meses.

a) Descrever de modo detalhado o modelo de formação de preço para cada trecho e tipo de assento, bem como as variáveis que o compõem.

27. A LATAM considera *diversas variáveis para compor os preços das passagens aéreas*, como o tipo do voo (direto ou com conexão(ões)), categoria tarifária (e.g., tipo de cabine, possibilidade de remarcação do bilhete, etc.), antecedência da compra do bilhete, tempo de permanência; além de fatores externos e macroeconômicos como as condições gerais da economia, a oferta e a demanda de transporte aéreo nos trechos, a taxa de ocupação dos voos, a configuração da malha aérea e os elementos de custos (e.g., combustível, câmbio, taxas aeroportuárias, etc.). Em sua política de preços, a LATAM leva em consideração todos esses fatores de forma conjunta.

28. *A precificação é realizada de forma totalmente interna*, pela área de *Revenue Management*, que é responsável pela estratégia de *pricing*. *O trabalho é baseado essencialmente em análise humana*, e a equipe dentro da área de *Revenue Management* que realiza o processo de precificação para as rotas domésticas conta atualmente com 15 analistas, 5 coordenadores e 1 gerente [ACESSO RESTRITO].

29. Esse grupo de 21 [ACESSO RESTRITO] empregados divide-se em grupos menores, normalmente com um coordenador auxiliado por quatro analistas; dois desses analistas focam na determinação dos preços para cada uma das diversas categorias tarifárias a serem publicadas e que poderão ser oferecidas ou não para venda, enquanto os outros dois analistas focam justamente na determinação das condições nas quais as tarifas publicadas (inventário) serão abertas ou fechadas para venda. Cada coordenador supervisiona seus analistas e o gerente supervisiona os coordenadores. As rotas são alocadas aos coordenadores em bases geográficas, formando basicamente dois grupos: um a cuidar das rotas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e outro das regiões Norte e Nordeste; voos que ligam cidades de regiões diferentes são normalmente atribuídos ao coordenador responsável pela menor dessas bases dentro das operações da LATAM. Em

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

relação às rotas mencionadas no presente inquérito, atualmente apenas BSB-SDU e BSB-CGH possuem os mesmos analistas, e apenas BSB-SDU, BSB-CGH e CGH-CWB possuem o mesmo coordenador. [ACESSO RESTRITO]

30. Nesse processo de definição de preços, a área de *Revenue Management* considera diversas variáveis (normalmente focadas no curto prazo e que consideram a malha como dada), como a ocupação da aeronave, o objetivo estratégico dos mercados, o contexto competitivo, entre outros. As principais funções dessa equipe responsável pela precificação são: (i) identificar oportunidades de maximizar receitas a partir da melhora contínua dos produtos e estruturas tarifárias; (ii) avaliar parâmetros de oferta e demanda; (iii) acompanhar preços e ações promocionais das empresas do setor. Os custos de operação da LATAM também são considerados em sua estratégia comercial e de precificação, porém normalmente são tratados por outras áreas, e com viés de sustentabilidade econômica no médio e longo prazo; a área de *Revenue Management* costuma focar nas variações de curto prazo, no contexto em que a malha, os voos e a capacidade da LATAM já estão dadas. [ACESSO RESTRITO]

31. Os analistas observam diariamente as entradas de reservas nos voos pelos quais são responsáveis (*i.e.*, medem a ocupação do voo), em uma determinada janela de tempo que depende das peculiaridades da rota. As duplas de analistas e o respectivo coordenador realizam reuniões semanais para avaliar a situação da rota, e são responsáveis pelas decisões em nível mais tático, de ajustes dos valores das classes tarifárias publicadas bem como abertura ou fechamento das classes tarifárias publicadas que poderão ser vendidas. [ACESSO RESTRITO]

32. Nesse contexto mais tático, ajustam-se e aplicam-se as classes de tarifas ao voo olhando seu status de ocupação comparado à meta de ocupação estabelecida inicialmente. Se a *ocupação do voo está muito acima da curva prevista naquele momento (i.e., há mais demanda que a oferta)*, os analistas e o seu coordenador provavelmente irão *fechar classes tarifárias mais baixas e eventualmente corrigir os preços para refletir essa escassez ou excesso de demanda*; quais tarifas mais caras serão ofertadas e quais os seus valores exatos serão determinados com base nas demais variáveis econômicas que se considerem apropriadas, que podem incluir os preços e ações promocionais das empresas do setor, se a rota é mais populada por passageiros em conexão ou por passageiros diretos etc.. Se, de outro lado, a *ocupação do voo está muito abaixo da curva prevista naquele momento (i.e., há menos demanda que a oferta)*, os analistas e o seu coordenador provavelmente irão *abrir classes tarifárias mais baixas e eventualmente corrigir*

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

os preços para reduzir a ociosidade da aeronave; quais tarifas mais baixas serão ofertadas e quais os seus valores serão também determinados com base nas demais variáveis econômicas que se considerem apropriadas: os preços e ações promocionais das empresas do setor; se a rota é mais populada por passageiros em conexão ou por passageiros diretos etc. Tanto a meta de ocupação ao longo da curva de antecedência da data do voo, quanto os ajustes de valores para as diversas classes tarifárias e determinação daquelas que serão abertas são determinadas pelos analistas humanos. Ferramentas são usadas para massificar e replicar essas decisões quando necessário, mas são originalmente tomadas por operadores humanos. **[ACESSO RESTRITO]**

33. A equipe completa responsável pela seção doméstica também realiza reuniões semanais, para discussão de assuntos mais gerais e de estratégias a prazo mais longo. **[ACESSO RESTRITO]**

34. As seguintes circunstâncias mais específicas costumam ser consideradas pela LATAM para precificação de passagens das rotas em questão, para além do padrão geral descrito acima, segundo o conhecimento e a atuação passada da LATAM nessas rotas:

- **BSB-CGH:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota possui alta frequência de voos ao longo do dia e da semana. Os preços costumam ser mais elevados em horários tidos como corporativos (começo da manhã e fim da tarde), durante a semana e especialmente para voos que não incluem estadia no destino (ida e volta no mesmo dia), diante da menor sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto, que tem maiores chances de estar viajando a negócios; tal conjuntura ocorre dada a natureza típica de negócios da cidade de São Paulo (e em particular do aeroporto de CGH) e também da cidade de Brasília (pelo menos para fins governamentais). Em outros horários e quando há estadia entre ida e volta, os preços costumam ser mais baixos, diante da maior sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto ao preço, que tem mais chances de estar viajando a turismo. **[ACESSO RESTRITO]**
- **BSB-SDU:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota possui alta frequência de voos ao longo do dia e da semana. Os preços costumam ser mais

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

elevados em horários tidos como corporativos (começo da manhã e fim da tarde), durante a semana e especialmente para voos que não incluem estadia no destino (ida e volta no mesmo dia), diante da menor sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto, que tem maiores chances de estar viajando a negócios; tal conjuntura ocorre dada a natureza de negócios da cidade do Rio de Janeiro (pelo menos durante a semana, e em especial no aeroporto de SDU) e da cidade de Brasília (pelo menos para fins governamentais). Em outros horários e quando há estadia entre ida e volta, os preços costumam ser mais baixos, diante da maior sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto ao preço, que tem mais chances de estar viajando a turismo. Dada ainda a vocação turística do Rio de Janeiro, voos aí destinados na sexta-feira com retorno domingo ou segunda-feira para Brasília costumam ter demanda e ocupação altas, e possivelmente preços mais altos por conta da escassez (mesmo que o passageiro típico seja a turismo). **[ACESSO RESTRITO]**

- **BSB-REC:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota possui menos frequências de voos ao longo do dia e da semana, e parcela representativa de passageiros costuma ser a turismo. Por conta dessa situação, os preços podem variar conforme o dia da semana e o período do ano. Também por esses motivos, a quantidade de conexões para servir a esse par origem/destino poder ser importante na precificação da rota. **[ACESSO RESTRITO]**
- **BSB-MAO:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota costuma ter a maioria dos seus passageiros em conexões (*i.e.*, maior parte dos viajantes costuma usar algum desses aeroportos como ponto de troca de aeronave ou de escala para seu destino real). Esse fator é relevante para definição de tarifas e avaliação da rota: parte importante dos passageiros não viaja entre Brasília e Manaus, porém ocupa a aeronave neste trecho como parte do itinerário mais amplo que escolheram. Assim, é possível que a ocupação (e consequentemente, a precificação) do voo BSB-MAO seja significativamente afetada por variáveis alheias a essa rota (*i.e.*, variáveis responsivas aos verdadeiros O&D escolhidos pelos passageiros que ocupam assentos nesse trecho). Por fim, essa rota foi a única dentre aquelas

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

em discussão que ainda não retornou aos níveis de oferta pré-pandemia.

[ACESSO RESTRITO]

- **CGH-SDU:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota possui alta frequência de voos ao longo do dia e da semana. Os preços costumam ser mais elevados em horários tidos como corporativos (começo da manhã e fim da tarde), durante a semana e especialmente para voos que não incluem estadia no destino (ida e volta no mesmo dia), diante da menor sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto, que tem maiores chances de estar viajando a negócios; tal conjuntura ocorre dada a natureza típica de negócios da cidade de São Paulo (e em particular do aeroporto de CGH) e também da cidade do Rio de Janeiro (pelo menos durante a semana, e em especial no aeroporto de SDU). Em outros horários e quando há estadia entre ida e volta, os preços costumam ser mais baixos, diante da maior sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto ao preço, que tem mais chances de estar viajando a turismo. Dada a vocação turística do Rio de Janeiro, voos aí destinados na sexta-feira com retorno domingo ou segunda-feira para São Paulo costumam ter demanda e ocupação altas, e possivelmente preços mais altos por conta da escassez (mesmo que o passageiro típico seja a turismo). **[ACESSO RESTRITO]**
- **CGH-CWB:** A aeronave normalmente utilizada para essa rota tem dois tipos de cabine: *Economy* e *Premium Economy*. A rota possui alta frequência de voos ao longo do dia e da semana, que é o principal fator de influência nos preços das passagens nesse caso. Os preços costumam ser mais elevados em horários tidos como corporativos (começo da manhã e fim da tarde), durante a semana e especialmente para voos que não incluem estadia no destino (ida e volta no mesmo dia), diante da menor sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto, que tem maiores chances de estar viajando a negócios; tal conjuntura ocorre dada a natureza mais típica de negócios da cidade de São Paulo (e em particular do aeroporto de CGH). Em outros horários e quando há estadia entre ida e volta, os preços costumam ser mais baixos, diante da maior sensibilidade do passageiro típico esperado para esse produto ao preço, que tem mais chances de estar viajando a turismo. **[ACESSO RESTRITO]**

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

b) Informar se, para o processo de definição de preço de passagem a ser praticado por trecho e por tipo de assento, a empresa utiliza serviço/plataforma/ferramenta desenvolvida internamente e/ou contrata o serviço de terceiros. Informar desde quando utilizam esse tipo de tecnologia e, nessa última hipótese, apresentar o contrato referente a esse serviço.

35. O processo de precificação é feito internamente, conforme descrito acima. Há sistemas que ajudam os analistas a gerirem todos os mercados e a tornar mais eficiente o processo de definição das tarifas, especialmente dado o grande tamanho do Brasil. Destaque-se, porém, que *essas ferramentas apenas auxiliam o controle de disponibilidade de assentos e na distribuição das tarifas, que são definidas internamente por analistas da LATAM.* As ferramentas descritas abaixo são as principais utilizadas para essa finalidade, e são usadas há mais de 18 meses [ACESSO RESTRITO].

36. O principal desses sistemas é o *Global Distribution System (GDS)*, uma rede que conecta diferentes hotéis, companhias aéreas e agências de viagens, e que inclusive serve de fonte para alimentar o site das próprias companhias aéreas. O sistema de hospedagem de dados (*host*) para GDS é o centro das atividades de qualquer companhia aérea, e nele está o banco de dados sobre tarifas e sobre disponibilidade de serviços publicados, de forma a disponibilizar a oferta publicada por cada companhia aérea aos diversos canais de distribuição de passagens, possibilitando a realização e o cancelamento de reservas e a emissão de bilhetes. Atualmente, a LATAM contrata serviços de hospedagem de dados para GDS do provedor *Sabre*. Em particular, a área de *Revenue Management* utiliza normalmente duas funcionalidades desse sistema: (i) o produto "*Sabre Host*" é o sistema que armazena e agrupa todas as informações de oferta publicadas pela LATAM (e.g., preços, reservas, horários, disponibilidades, etc.), e cuja base de dados é atualizada dia-a-dia (no que se refere a tarifas, dados históricos são armazenados por dois anos contados do dia corrente, e no que se refere aos demais critérios da oferta, como disponibilidade para venda, os dados históricos não ficam armazenados); esse sistema disponibiliza a oferta escolhida pela LATAM, por meio de seus analistas, aos diversos canais de distribuição de passagens e provedores de GDS (inclusive o site da LATAM puxa as informações para sua oferta de passagens dessa mesma base); e (ii) o módulo "*Sabre Sonic*", que é uma ferramenta dentro do ecossistema Sabre usada em situações pontuais, quando seja necessário executar comandos massivos

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

de forma rápida, e que apenas automatiza comandos determinados pela LATAM, por meio de seus analistas humanos.¹⁶ [ACESSO RESTRITO]

37. Para as tarifas, a alimentação do GDS não é feita diretamente, e a LATAM utiliza a ferramenta ATPCO, também contratada externamente. Esse é o sistema no qual a LATAM efetua o *upload* das suas informações de tarifas, que são carregadas ao ATPCO para serem distribuídas e disponibilizadas para todos os provedores de GDS, tanto aquele contratado pela LATAM, como aqueles sem relacionamento comercial com a LATAM. O conteúdo da tarifa publicada é determinado pela LATAM, por meio de seus analistas. As demais informações necessárias para a oferta, como classes tarifárias abertas para vendas etc., são igualmente determinadas pela LATAM por meio dos seus analistas, mas são alimentadas no provedor de serviços de hospedagem de GDS contratado pela LATAM (Sabre). A LATAM somente utiliza as funcionalidades e ferramentas de acesso, armazenamento e recuperação de dados do provedor de serviços de hospedagem de GDS por ela contratado (Sabre). Os provedores de GDS com quem a LATAM não tem contrato funcionam como replicadores das tarifas publicadas no ATPCO e das demais informações armazenadas pela LATAM no seu provedor contratado de serviços de hospedagem de GDS (Sabre). [ACESSO RESTRITO]

38. Além dos sistemas externos, a LATAM emprega quatro sistemas internos como as principais ferramentas para suas atividades de precificação: (i) *Astral*: sistema interno usado pelos analistas da LATAM para controlar as classes tarifárias programadas para serem publicadas em cada voo ao longo do tempo; basicamente, ele automatiza a publicação da estratégia geral escolhida pelos analistas humanos para aquela rota, publicação que é feita por eles (analistas humanos) via GDS; (ii) *REM*: sistema interno que controla a estratégia tática de modificação da disponibilidade do inventário de tarifas originalmente prevista no Astral, e também definida pelos analistas humanos; basicamente, ele contempla as atualizações que devem ser feitas no plano originalmente previsto para aquela rota conforme a conjuntura vigente, o que deve ser depois refletido pelos analistas humanos via publicação no GDS; (iii) *Sparta*: sistema interno de fluxo de trabalho e de mensageria, que conecta as diferentes equipes e agentes humanos envolvidos no processo de precificação, e que serve de canal para transmitir entre as diversas equipes as decisões e providências a serem adotadas; (iv) *TDM*: sistema

¹⁶ Essas duas funcionalidades do Sabre são aquelas normalmente utilizadas pela área de *Revenue Management* da LATAM nas suas atividades de precificação de passagens domésticas. Vale esclarecer que o Sabre tem diferentes outros módulos, funcionalidades e ferramentas contratados pela LATAM, que são utilizadas por outras áreas e/ou para outras finalidades. [ACESSO RESTRITO]

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

interno utilizado para gerir os contratos e as vendas com clientes corporativos, executando ajustes, igualmente determinados pelos analistas humanos, decorrentes desses contratos celebrados pela LATAM. [ACESSO RESTRITO]

39. A LATAM respeitosamente solicita dispensa de apresentar os contratos pertinentes aos provedores externos acima listados, e entende que os esclarecimentos referidos acima são suficientes para os fins dessa investigação, mas permanece à disposição para apresentar esclarecimentos adicionais ou para apresentar cópias dos contratos, caso esta SG entenda necessário.

c) A companhia utiliza bases de dados internas e/ou de terceiros para a utilização da ferramenta de precificação identificada no item II acima? Informar desde quando utilizam esse tipo de serviço e, nessa última hipótese, apresentar o contrato referente.

40. Como descrito acima, a LATAM *considera diversas variáveis para compor os preços das passagens aéreas, e leva em consideração todos esses fatores de forma conjunta*. A fim de apoiar os analistas humanos nessa decisão, diversas fontes de dados são utilizadas pela LATAM como insumo para as decisões de precificação. As bases de dados descritas abaixo são as principais fontes usadas para essa finalidade, e são usadas há mais de 18 meses. A importância relativa entre elas e a frequência de seu uso pelas equipes de analistas costuma variar caso-a-caso, conforme as circunstâncias concretas da rota e do mercado. [ACESSO RESTRITO].

41. A principal delas é a base de dados disponibilizada pela ferramenta *Infare*, provedor externo de dados sobre preços de passagens aéreas. Essa ferramenta faz a leitura e coleta de dados sobre preço disponibilizado nos sites das companhias aéreas; as leituras podem ser feitas no período escolhido pelo contratante do serviço, bem como pode haver outros aspectos customizáveis da busca, a depender do serviço contratado. A LATAM também contrata a base de dados externa *DDS*, que é provida pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) e que fornece informações de *market share* de companhias aéreas e agências de viagem, em termos de *tickets* vendidos e de receita. [ACESSO RESTRITO]

42. A LATAM também possui sistema interno denominado *Maestro Tarifas*, que a partir do sistema ATPCO monta outra base de dados com as tarifas publicadas via GDS. [ACESSO RESTRITO]

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

43. Na qualidade de membro da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP) a LATAM obtém dados de mercado dessa associação, que divulga publicamente dados consolidados de mercado a cada três meses e também mensalmente para seus associados através de seu portal. A LATAM também obtém dados de mercado, com fundamento nos contratos firmados com cada uma dessas agências de viagem. **[ACESSO RESTRITO]**.

44. Outras fontes de dados disponíveis via Internet também podem ser utilizadas pelos analistas, como *sites* agregadores de viagem, *Google Flights*, sites das companhias aéreas rivais etc.; a LATAM também observa comunicações ou informações públicas divulgadas ao mercado, como fatos relevantes, demonstrações financeiras, campanhas promocionais publicadas em sites, jornais, mídia etc. **[ACESSO RESTRITO]**.

45. A LATAM respeitosamente solicita dispensa de apresentar os contratos pertinentes aos provedores externos acima listados, e entende que os esclarecimentos e documentos referidos acima são suficientes para os fins dessa investigação, mas permanece à disposição para apresentar esclarecimentos adicionais ou para apresentar cópias dos contratos, caso esta SG entenda necessário.

d) De que forma o preço das rivais é considerado no processo de formação de preços (especificar, por exemplo, com que frequência o preço é alterado em função do preço da rival)?

46. O preço das companhias aéreas rivais é levado em consideração no processo de formação de preços da LATAM, mas representa apenas uma variável dentre várias consideradas na composição da precificação, conforme descrito. Como as tarifas do setor aéreo são dinâmicas e variam com frequência, segundo diversos elementos diferentes além dos preços de mercado, é muito difícil determinar alguma regra geral segundo a qual o preço dos rivais será considerado, isso costuma ser caso-a-caso, conforme as circunstâncias concretas.

47. Haverá situações em que os preços de mercado serão mais determinantes (*e.g.*, quando a ocupação do voo esteja muito baixa, e, portanto, seja mais imperativo efetuar vendas), mas também haverá conjunturas em que esse impacto é mais difuso (*e.g.*, para momentos de alta temporada e para voos muito ocupados, em que a necessidade de vendas incrementais é bem menos crítica). Há também características da rota que podem impactar nessa decisão, como sua natureza turística ou de negócio, que

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

a torna respectivamente mais ou menos sensível a preços; se são rotas com muita demanda, ou com mais ou menos escalas; também a quantidade de frequências disponíveis ao longo do dia ou da semana torna maior a sensibilidade da rota aos preços de mercado, já que será mais fácil localizar produto muito similar ofertado por outro *player*.

48. O que se pode adiantar para as rotas específicas, segundo o conhecimento e a atuação passada da LATAM nessas rotas (e os dados de mercado 2020-2023 apresentados acima) sobre a importância dos preços dos rivais seria o seguinte:

- **BSB-CGH:** Rota normalmente mais populada com passageiros a negócio, o que a torna menos sensível a preço, porém com três *players* disponíveis (LATAM, GOL e Azul), o que dinamiza o resultado de mercado; em conjunto com muitas frequências disponíveis por semana e ao longo do dia, a similaridade dos produtos torna-se muito alta e, assim, muito mais difícil cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado. **[ACCESSO RESTRITO]**
- **BSB-SDU:** Rota normalmente mais populada com passageiros a negócio, o que a torna menos sensível a preço, porém com três *players* disponíveis (LATAM, GOL e Azul), o que dinamiza o resultado de mercado; em conjunto com muitas frequências disponíveis por semana e ao longo do dia, a similaridade dos produtos torna-se muito alta e, assim, muito mais difícil cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado. **[ACCESSO RESTRITO]**
- **BSB-REC:** Rota normalmente mais populada com passageiros a turismo e voos comprados com antecedência, o que já a torna muito mais sensível a preço e, consequentemente, mais difícil de cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado; conta ainda com três *players* alternativos disponíveis (LATAM, GOL e Azul), e viu a entrada e saída do quarto em 2021 (ITA), o que dinamiza ainda mais o resultado de mercado e dificulta preços mais altos que os de equilíbrio. **[ACCESSO RESTRITO]**
- **BSB-MAO:** Rota que tende a ter poucas frequências disponíveis por semana e ao longo do dia, e cuja maioria dos passageiros costuma estar em conexão ou escala, o que pode tornar mais difícil parametrizar as

VERSÃO DE ACESSO RESTRITO AO CADE E Á LATAM

tarifas a partir dos preços de equilíbrio desse mercado: parte importante dos passageiros não viaja entre Brasília e Manaus, porém algum outro itinerário indireto integrado por esse trecho. Porém, trata-se da única dentre as rotas em discussão que não retornou aos níveis de oferta pré-pandemia, fator conjuntural que gera desbalanço da oferta e demanda nessa rota. **[ACESSO RESTRITO]**

- **CGH-SDU:** Rota normalmente mais populada com passageiros a negócio durante a semana, o que a torna menos sensível a preço, mas com três *players* disponíveis (LATAM, GOL e Azul), e viu a entrada e saída do quarto em 2020 (VoePass); em conjunto com muitas frequências disponíveis por semana e ao longo do dia, a similaridade dos produtos torna-se muito alta e, assim, muito mais difícil cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado. Aos finais de semana o perfil de passageiros é mais turístico, porém a frequência de voos também é alta, fatores que também tornam difícil cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado. **[ACESSO RESTRITO]**
- **CGH-CWB:** Rota que tende a ter muitas frequências disponíveis por semana e ao longo do dia, e que conta também com três *players* disponíveis (LATAM, GOL e Azul), o que torna difícil cobrar preços mais altos que o equilíbrio de mercado. **[ACESSO RESTRITO]**

IV - CONCLUSÕES E PEDIDOS

49. Considerando as informações e os esclarecimentos fornecidos, e conforme ainda delimitado e justificado na seção III, acima, solicita-se *dispensa* (para algumas informações) e *dilação de prazo até 11.03.204* (para outras) para seguir com os trabalhos de levantamento e apresentar as informações pendentes, e que as demais respostas sejam consideradas completas. Solicita-se ainda que este Inquérito Administrativo seja *prontamente arquivado* no que se refere à LATAM, com base no art. 13-IV da Lei 12.529/11¹⁷, uma vez *inexistente quaisquer irregularidades nas práticas da Companhia*.

¹⁷ Lei nº 12.529/11 “Art. 13. Compete à Superintendência-Geral: [...] IV decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos do inquérito administrativo ou de seu procedimento preparatório.”

VERSÃO DE ACESSO RETSRITO AO CADE E Á LATAM

50. A LATAM entende ter prestado devidamente os esclarecimentos solicitados, e permanece à disposição. Caso haja alguma suspeita relacionada a fatos, produtos e períodos específicos, a LATAM solicita seja informada a respeito, e reserva-se o direito de responder a tais acusações específicas oportunamente e de solicitar a produção de todas as provas necessárias. Solicita-se, ainda, a juntada do anexo substabelecimento de poderes.

51. A Companhia se reserva, ainda, o direito de retornar a estes autos para prestar outros esclarecimentos que entenda necessários.

Termos em que, pede deferimento.

De São Paulo para Brasília,
16 de fevereiro de 2024



Barbara Rosenberg
OAB/SP nº 156.832



José Inacio F. de Almeida Prado Filho
OAB/SP nº 234.668



Maria Eduarda Genova
OAB/SP nº 493/520